

1501465-33.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/01/2022

... e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501465-33.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501465-33.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175909/2021 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 18785166 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 895/21/301 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 2175909 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL LUCAS DE FARIA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RAUL LUCAS DE FARIA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, observados os ditames da Lei n.º 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 29 de junho de 2021, por volta da 15h10, na Rua Olavo Bilac, 40, Jardim Jungers, cidade de Biritiba-Mirim, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, 13 porções de crack, com peso líquido de 2,07g, e 9 porções de Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 8,82g, sem autorização legal ou regulamentar. Houve prisão em flagrante (fls. 01), convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls.56/57.

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021 (fls. 141), após defesa preliminar

(fls.132/140).

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.156/157.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.164/164).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls.180).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls.05/07, auto de exibição/apreensão de fls.09, laudo provisório de constatação de fls.13/16, laudo definitivo do Instituto de Criminalística de fls. 74/76, 109/111, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

O próprio réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confessou a prática do crime (fls.04).

Ao ser ouvido em juízo, disse que os policiais entraram em sua casa após denúncia de tráfico e encontraram os entorpecentes. Afirmou que está arrependido do que aconteceu. O aluguel estava atrasado, não tinha mais leite para a filha, sua despensa estava praticamente vazia. Possui dois filhos pequenos, dois e três anos. Mora com a mulher e filhos, no momento estava somente com a filha.

No mesmo sentido da confissão do réu foram os depoimentos das duas testemunhas, ouvidas em juízo.

Com efeito, o policial militar condutor Cyro Gomes Barreto narrou que estava realizando patrulhamento de rotina no bairro e no momento foi avistado o acusado com uma sacola nas mãos. Ao ver a viatura, tentou subir a escada de sua casa de forma repentina, através de um barranco que dá acesso. Assim, foi abordado e na sacola foram encontradas algumas drogas e no seu bolso, dinheiro. Neste momento, o acusado falou que havia comprado as drogas na cidade de Mogi das Cruzes e estava comercializando os entorpecentes em razão da dificuldade de comprar mantimentos para seus filhos, além de aluguel e contas atrasadas. Afirmou que teve contato com o acusado em uma ocorrência sobre fiscalização de um bar, mas nunca teve nada relacionado diretamente com ele. Por fim, confirmou que o acusado estava na rua, em frente sua residência.

Do mesmo modo, o policial militar Gabriel Julião Silva relatou que estava em patrulhamento com seu parceiro Barreto, supervisor, rondando pela área, quando avistaram o acusado, que ficou nervoso e mora na mesma rua em que faziam o patrulhamento. Ao notar a viatura, o acusado tentou entrar em sua casa, que fica na parte alta do barranco e até ele conseguir subir a escada, conseguiram fazer a abordagem. Em revista, encontraram dinheiro no bolso, além de drogas embaladas para comercialização. Indagado, o acusado afirmou que comprou a droga em Mogi para revender em Biritiba porque a situação estava difícil e ele precisava comprar mantimento para a família.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

De início, observa-se que a quantidade de droga apreendida, a variedade, sua forma de acondicionamento, dos entorpecentes, e os depoimentos dos policiais já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Outrossim, o acusado confessou a prática delitiva nos exatos termos apresentados nos autos, corroborando a versão dada pelas testemunhas ouvidas em juízo. De rigo sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere da certidão e Folha de Antecedentes de fls.36/41, 151/153, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual. Ademais, não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da quantidade de droga apreendida que, para os fins do benefício, não é expressiva.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, sendo o réu primário, sem antecedentes atestados nos autos, bem como não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não obstante a confissão do réu, nos termos do disposto na Súmula nº 231 do STJ, como a pena já foi fixada em seu mínimo legal, ela não deve ser alterada, pois atenuantes não têm o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, não sendo o caso, porém, de redução da pena no patamar máximo legal. Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10).

E “(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma – Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas,

não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RAUL LUCAS DE FARIA SILVA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, e §4º da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Tendo em vista o regime inicial fixado para o cumprimento de pena e não havendo motivos para manter sua prisão cautelar, poderá recorrer em liberdade. REVOGO, pois, a prisão preventiva anteriormente decretada.

EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado, com urgência.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quando aos bens apreendidos (sacola plástico), em razão de sua inexpressividade, determino sua destruição. Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA